Додаток 1

КОПІЯ

Справа № 991/8361/26
Провадження № 1-кс/991/8378/26

УХВАЛА
про відмову у скасуванні арешту

10 липня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський,
за участю:
секретарів судового засідання Анастасії Яковенко, Ірини Кочерги,
адвокатів Владислава Міфтахутдінова, Іванни Опанасенко,
слідчих Дениса Ромашкіна, Анастасії Григор'євої,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Владислава Міфтахутдінова, подане в інтересах Олександра Богуслаєва, про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017.

(1) Короткий виклад змісту поданого клопотання

22.06.2026 до суду надійшло зазначене клопотання. З його змісту вбачається, що слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (далі – СБУ) здійснюють досудове розслідування у цьому провадженні.

У межах цього провадження Богуслаєву О.В. повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі – КК). Санкція вказаної статті передбачає конфіскацію майна.

13.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/19003/25 накладено арешт на майно, яке, зокрема, належить Богуслаєву О.В., а саме:

- частка у статутному капіталі ТОВ «Фірма «Жекон» в розмірі 51 %;
- три об'єкти нерухомості: квартира площею 42,24 м² за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 129, кв. 37 (РНМ – 18402097); гараж площею 38,2 м² за адресою: м. Запоріжжя, обслуговуючий кооператив «Дніпрогес», гараж 49 (РНМ – 27062653); квартира площею 88,9 м² за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Карла Маркса, буд. 18а, кв. 29 (РНОНМ – 200428101119).

Також ухвалою вищевказане майно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА).

Арешт накладено з метою забезпечення зберігання речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

На переконання захисника, арешт накладено необґрунтовано, у зв'язку з чим наявні підстави для його скасування.

Майно не є та не може бути речовим доказом, оскільки Богуслаєв О.В. набув таке майно задовго до нібито вчинених ним злочинних дій. Відтак, таке майно не може відповідати вимогам речового доказу відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК). До того ж, відсутнє будь-яке рішення сторони обвинувачення про визнання майна речовим доказом.

Так, за версією слідства, Богуслаєв О.В. у період з 11.04.2016 по 29.06.2018 легалізував отримані від продажу акцій АТ «Мотор Січ» кошти шляхом їх перерахунку на інші рахунки, розміщення на банківських депозитах та купівлю нерухомості в різних країнах світу.

Однак майно останнього, на яке було накладено арешт, набуте задовго до нібито вчинюваних злочинних дій, а саме: гараж площею 38,2 м2 за адресою: м. Запоріжжя,

Вищий антикорупційний суд
*4910*77129021*1*1*

обслуговуючий кооператив «Дніпрогес», № 49 набутий на підставі свідоцтва про право власності № 482176 від 16.04.2009, виданого Запорізькою міською радою; квартира площею 42,24 м² за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 129. кв. 37 набута на підставі договору купівлі-продажу від 06.04.2007; квартира площею 88,9 м² за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Карла Маркса, буд. 18а, кв. 29 на підставі свідоцтва про право власності № 12085802 від 01.11.2013; право на частку у статутному капіталі ТОВ «Фірма «Жекон» Богуслаєв О.В. отримав 30.08.1994 (дата реєстрації як співзасновника товариства).

Обставини придбання такого нерухомого майна та заснування ТОВ «Фірма «Жекон» не є предметом слідства, що вбачається, зокрема із повідомлення про підозру та відомостей з ЄРДР.

Також адвокат вказав, що майно не могло бути передане в управління АРМА відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України, оскільки майно не є речовим доказом.

Ані прокурор, ані слідчий суддя не встановили, що вартість майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім того, сторона обвинувачення не звернулась до Богуслаєва О.В. для отримання дозволу на передачу майна в управління АРМА.

Не встановлено також, що передача майна в управління АРМА необхідна для досягнення мети такої передачі – збереження майна або його економічної вартості. Відсутні будь-які відомості, що майно може бути приховане, пошкоджене, знищене, відчужене або іншим чином не буде збережене. Під час вирішення питання про арешт майна, на переконання захисника, не було враховано наслідки його застосування та передачі в управління АРМА.

До того ж, передача такого майна в управління АРМА є формальним виконанням процедури, яка не може забезпечити ефективності та збереження економічної вартості активів з огляду на таке.

Передача в управління АРМА квартири, що знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, очевидно свідчить про неможливість досягнення мети такої передачі. Ані АРМА, ані управитель не матимуть будь-якої можливості управляти цією квартирою з огляду на її місцерозташування. Ні збереження, ні збільшення економічної вартості такого активу не є можливим.

Єдиний реальний спосіб отримати економічну вигоду від управління квартирою, яка знаходиться в України – це здача її в оренду. Однак, вказане суперечить принципу збереження активу, оскільки здача її в оренду призведе до зносу та погіршення стану приміщення, речей, меблів тощо.

Адвокат також наголосив, що майно, яке було передане в управління АРМА, фактично не виведено з управління та користування підозрюваного. Арешт майна не передбачає заборони користування чи володіння майном. В такому випадку, передача майна в управління АРМА взагалі позбавлена сенсу. Будь яке управління майном з боку АРМА при збереженні правомочностей володіти і користуватись майном – абсурдне і позбавлене змісту.

Гараж – це допоміжна споруда з низькою ліквідністю. Адвокат вказав, що є незрозумілим, яким чином управитель зможе забезпечити ефективне управління таким майном та яким чином буде досягнуто мети збереження і збільшення його економічної вартості. Очевидно, що витрати, пов'язані з управлінням таким об'єктом, не мають будь-якої економічної доцільності його передачі в управління АРМА.

Отож, передача цього майна є формальною, не відповідає вимогам закону і очевидно не може забезпечити ані ефективності, ані збереження економічної вартості активів.

Зважаючи на викладене, адвокат просив скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 13.05.2025 у справі № 761/19003/25.

Окрім того, той просив скасувати передачу майна Олександра Богуслаєва до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

(2) Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні адвокат Іванна Опанасенко підтримала подане клопотання просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Вищий антикорупційний суд
*4910*77129021*1*1*

Зі свого боку слідчий Денис Ромашкін заперечував проти задоволення заявленого клопотання. Зазначив, що підслідність у цьому провадженні визначена саме за слідчими органів безпеки – Головним слідчим управлінням СБУ. Окрім того, вказав, що постановою від 06.05.2025, серед іншого, перелічене майно визнано речовим доказом. До того ж, арешт було накладено, зокрема з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна як виду покарання, а Богуслаєву О.В. повідомлену про підозру в межах цього провадження. Отож, арешт накладено обґрунтовано.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при розгляді клопотання

Дослідивши матеріали клопотання та додані документи, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя дійшов висновку про те, що у скасуванні арешту слід відмовити.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК існує дві окремі підстави, які дають слідчому судді можливість скасувати арешт майна повністю чи частково якщо у подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або ж арешт накладено необґрунтовано.

У своєму клопотанні адвокат посилався на обставину того, що арешт накладено необґрунтовано.

Так, слідчий суддя встановив, що слідчими Головного слідчого управління СБУ здійснюється досудове розслідування у цьому провадженні.

13.05.2025 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт, серед іншого, на частку у статутному капіталі ТОВ «Фірма «Жекон» в розмірі 51 %; три об'єкти нерухомості: квартиру площею 42,24 м^2 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 129, кв. 37 (РНМ – 18402097); гараж площею 38,2 м^2 за адресою: м. Запоріжжя, обслуговуючий кооператив «Дніпрогес», гараж 49 (РНМ – 27062653); квартиру площею 88,9 м^2 за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Карла Маркса, буд. 18а, кв. 29 (РНОНМ – 200428101119), яке належить Богуслаєву О.В.

До того ж, на підставі вказаної ухвали, арештоване майно передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зі змісту відповідної ухвали вбачається, що арешт на вказане майно було накладено з метою його збереження як речового доказу, а також забезпечення подальшої можливої конфіскації, як виду покарання.

Слідчий суддя погоджується із доводами захисника в частині того, що належне підозрюваному нерухоме майно не відповідає критеріям речового доказу, визначеним ст. 98 КПК України.

Так, з досліджених матеріалів не встановлено, що відповідне майно було знаряддям або об'єктом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, набуте кримінально протиправним шляхом чи містить інші відомості, які можуть бути використані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Фактично, перелічене майно було набуте задовго до інкримінованих підозрюваному дій.

Водночас відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Богуслаєву О.В. повідомлено про підозрюваного в межах цього провадження за ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У зв'язку з викладеним, арешт на перелічене у клопотанні майно з метою застосування до нього подальшої конфіскації як виду покарання накладено обґрунтовано. Отже, у клопотанні захисника в частині скасування арешту майна слід відмовити.

Щодо доводі захисту про необхідність скасування передачі майна Олександра

Вищий антикорупційний суд
*4910*77129021*1*1*

Богуслаєва до АРМА слід зазначити таке.

Так, накладення арешту на майно та визначення порядку управління ним фактично є різними за змістом процесуальними рішеннями, у зв'язку з цим, висновок про необґрунтованість накладення арешту саме з метою збереження майна як речового доказу не має наслідком скасування рішення в частині передачі майна в управління АРМА.

Щодо тверджень про недотримання встановленої законом вимоги вартості майна (понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) слідчий суддя також зважає на те, захист не надав відомостей, які б свідчили, що вартість переданого майна не перевищує поріг, визначений КПК України. Тоді як, відсутність у рішенні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва окремого розрахунку вартості майна не свідчить про недотримання встановленого законом критерію.

Також, на переконання слідчого судді, необґрунтованими є доводи сторони захисту і про те, що обвинувачення попередньо не зверталася до власника за отриманням письмової згоди, оскільки відповідно до вимог ч. 6 ст. 100 КПК у разі відсутності такої згоди питання про передачу майна в управління АРМА вирішується слідчим суддею.

Окрім цього, доводи адвоката про неможливість ефективного управління об'єктами нерухомого майна є припущенням.

Щодо посилання захисника на те, що ухвалою слідчого судді про арешт майна не встановлювалось заборони користування таким майном, слідчий суддя бере до уваги те, що рішення про передачу майна в управління АРМА було постановлено 13.05.2025, тобто до набрання чинності ст. 18-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Разом з тим, чинне на той час законодавство не вимагало встановлення заборони користування майном для його передачі в управління АРМА.

До того ж, сторона захисту не надала відомостей, які б свідчили про те, що підозрюваний продовжує користуватись майном, отримувати доходи від такого використання або перешкоджає здійсненню АРМА покладених на нього повноважень.

Отож, наведені захисником доводи не підтверджують, що подальше управління майном є неможливим, неефективним або створює реальну загрозу зменшення його економічної вартості. Тому підстави для скасування рішення про передачу майна в управління АРМА відсутні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

- у задоволенні клопотання адвоката Міфтахутдінова В.С. про скасування арешту у кримінальному провадженні № 22017000000000272 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Віктор Ногачевський

ВИГОТОВЛЕНО З АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ

Ухвала (вступна частина рішення) набрала (-в,-ло) законної сили 07.20 26

Секретар Анастасія ЯКОВЕНКО

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД Ідентифікаційний код 42896259 Україна

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД Ідентифікаційний код 42896259 Україна

Всього в копії 8 арк.

Вищий антикорупційний суд

*4910*77129021* *1*

Додаток 2

КОПІЯ

Справа № 991/10106/26
Провадження № 1-кс/991/10121/26

УХВАЛА
про відмову у задоволенні скарг

12 серпня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський,
за участю:
секретаря судового засідання Вероніки Єгіазарян,
адвоката Іванни Опанасенко,
слідчого Анастасії Григор'євої,
розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Міфтахутдінова В.С. в інтересах Богуслаєва О.В. на бездіяльність прокурора та слідчих, яка полягає у невідновлені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 та скаргу адвоката Опанасенко І.І. в інтересах Богуслаєва О.В. на постанову слідчого про зупинення досудового розслідування від 18.02.2026 у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017.

(1) Зміст поданих скарг

07.08.2026 до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката Міфтахутдінова В.С. в інтересах Богуслаєва О.В.

У ній він вказує, що слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017.

18.02.2025 слідчий Ромашкін Д.С. виніс постанову про зупинення досудового розслідування.

27.07.2026 сторона захисту звернулася до сторони обвинувачення з клопотанням про відновлення досудового розслідування, з огляду на наявність підстав для його відновлення:

1) суд Австрії встановив адресу проживання Богуслаєва О.В.

2) Австрійський суд підтвердив ту адресу проживання Богуслаєва О.В. у Австрії, яку захист надавав слідству і суду в Україні.

3) Жодна із передбачених дій в межах міжнародної правової допомоги (далі – МПД) не потребує зупинення досудового розслідування для їх виконання.

4) Декларовані слідством підстави для зупинення слідства відпали. Слідство повинно бути відновлене з метою забезпечення розумних строків кримінального провадження.

30.07.2026 прокурор відмовив у задоволенні вказаного клопотання. Слідчий таке клопотання не розглянув.

Захисник указує, що в поведінці слідчого та прокурора наявна триваюча бездіяльність.

З метою забезпечення розумного строку слідства, недопущення невиправданого тривалого обмеження прав Богуслаєва О.В. слідчий, прокурор зобов'язані якнайшвидше відновити слідство у справі.

Захисник просить зобов'язати прокурора та слідчих вчинити процесуальні дії, спрямовані на відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017: винести відповідну постанову, внести відомості до ЄРДР про відновлення слідства, повідомити учасників про відновлення досудового розслідування.

Вищий антикорупційний суд
*4910*77648599*1*1*

Окрім цього, 10.08.2026 до суду надійшла скарга адвоката Опанасенко І.І. в інтересах Богуслаєва О.В.

У ній адвокат указує, що 25.04.2025 у провадженні складено повідомлення Богуслаєву О.В. про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

18.02.2026 слідчий Ромашкін Д.С. прийняв постанову про зупинення досудового розслідування. Ця постанова мотивована тим, що компетентними органами Австрії, Монако та Франції виконуються запити від 07.08.2025 про МПД; прокурором підготовлено та направлено запити про МПД до Чорногорії та Латвії; 03.07.2025 постановою слідчого підозрюваного оголошено в розшук.

Адвокат указує, що постанова про зупинення підлягає скасуванню з огляду на таке.

До прийняття постанови слідчий не виконав всі слідчі та процесуальні дії, зокрема, не допитав Богуслаєва О.В.

Підстава зупинення у вигляді очікування відповіді на запити про МПД є необґрунтованою. Слідчим не доведено, що без отримання відповідей на запити про МПД подальше досудове розслідування є об'єктивно неможливим. МПД з Австрії не може бути підставою зупинення, оскільки запит виконаний 22.12.2025. Здійснення провадження у складі спільної слідчої групи нівелює необхідність зупинення провадження з підстав направлення запитів до Франції та Монако.

Оголошення Богуслаєва О.В. у розшук має формальний характер. Він проживає за кордоном разом з сім'єю на законних підставах. Австрійський суд підтвердив ту адресу проживання в Австрії, яку захист надавав слідству і суду в Україні. Богуслаєв О.В. та його адвокати інформували слідство про місце його проживання та надали підтверджуючі документи. Сторона обвинувачення не здійснила всіх необхідних дій, спрямованих на розшук Богуслаєва О.В.

Також, адвокат указує, що постанова слідчого не відповідає вимогам ст. 110 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), а зупинення досудового розслідування порушує принцип розумного строку кримінального провадження.

Щодо строку на оскарження, то адвокат указує, що копію постанови захист отримав 25.02.2026. Водночас, офіційне підтвердження обставини, яка має істотне значення для оцінки законності постанови про зупинення було отримано лише після ухвалення судом Австрії рішення, яким підтверджено, що Богуслаєв О.В. має зареєстроване місце в Австрії. Таке рішення захист отримав 28.07.2026.

У скарзі адвокат просить скасувати постанову слідчого Ромашкіна Д.С. від 18.02.2026 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017.

Скарги адвокатів Міфтахутдінова В.С. та Опанасенко І.І. подані в межах одного і того ж кримінального провадження, стосуються захисту інтересів підозрюваного Богуслаєва О.В., предметом дослідження є постанова слідчого про зупинення досудового розслідування від 18.02.2026.

Слідчим суддею об'єднано в одне провадження для їх спільного розгляду скарги адвокатів Міфтахутдінова В.С. та Опанасенко І.І.

(2) Позиції учасників провадження

Захисник Іванна Опанасенко у судовому засіданні скарги підтримала, просила їх задовольнити з підстав, викладених у них. Вказала, що постанова слідчого про зупинення досудового розслідування є незаконною, а тому підлягає скасуванню.

Слідчий заперечила з приводу скарг, просила відмовити у їх задоволенні. Вказала, що постанова про зупинення досудового розслідування містить більш ніж достатньо мотивів та обґрунтувань для її винесення. Підстави для відновлення досудового розслідування наразі відсутні.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні скарг

На досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого про зупинення досудового розслідування (п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК).

Зупинення досудового розслідування – це вимушена перерва у кримінальному провадженні за наявності передбачених законом підстав і дотримання умов з метою припинення перебігу строків досудового розслідування.

Вищий антикорупційний суд
*4910*77648599*1*1*

Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо оголошено в розшук підозрюваного (п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК), наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК). Воно зупиняється вмотивованою постановою слідчого (ч. 4 ст. 280 КПК).

Частиною другою статті 280 КПК на слідчого покладено обов'язок до зупинення досудового розслідування виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного.

Отож, слідчий може зупинити досудове розслідування лише після повідомлення особі про підозру (1), з визначених законом підстав (2), виконавши всі можливі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного (3), вмотивованою постановою (4).

(3.1) Щодо повідомлення про підозру

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

25.04.2025 у межах цього кримінального провадження Богуслаєву О.В. повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Отож, у відповідності до вимог ст. 42 КПК, Богуслаєв О.В. має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може зупинятися досудове розслідування з підстав, передбачених пунктами 2 та 3 частини першої статті 280 КПК.

(3.2) Щодо обґрунтованості підстав для зупинення досудового розслідування слідчий суддя виходить з наступного

Згідно зі ст. 25 КПК прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування (ч. 5 ст. 38 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 36 та ч. 5 ст. 40 КПК як слідчий, так і прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійними у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Зі скарги та долучених до неї матеріалів, слідчий суддя встановив наступне.

25.04.2025 стосовно Богуслаєва О.В. складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

03.07.2025 Богуслаєва О.В. оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Компетентними органами Республіки Австрія, Князівства Монако, Французької Республіки виконуються запити Офісу Генерального прокурора про надання МПД від 07.08.2025. Прокурором також складено та скеровано запити про МПД до компетентних органів Чорногорії та Латвійської Республіки.

Постановою старшого слідчого Ромашкіна Д.С. від 18.02.2026 зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 на підставі п. 2,3 ч. 1 ст. 280 КПК, тобто у зв'язку з оголошеним розшуком та необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Отож, підстави для зупинення досудового розслідування, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої статті 280 КПК є обґрунтованими, а доводи скаржників в цій частині, під час судового розгляду скарги не знайшли свого підтвердження.

(3.3) Щодо виконання всіх можливих і необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також всіх дій для здійснення розшуку підозрюваного

Умовою для прийняття рішення про зупинення досудового розслідування є виконання органом досудового розслідування всіх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, проведення яких необхідне та можливе на момент прийняття такого

Вищий антикорупційний суд
*4910*77648599*1*1*

рішення.

У скаргах йдеться про те, що слідчий не виконав всі слідчі та процесуальні дії до прийняття постанови.

При цьому, єдиною такою слідчою дією є допит Богуслаєва О.В.

У скарзі не йдеться про інші слідчі та процесуальні дії, які слідчий повинен був виконати детектив та які він не виконав перед зупинення досудового розслідування.

Оцінюючи повноту досудового розслідування при прийнятті рішення про зупинення досудового розслідування, слідчий суддя виходить з того, що за змістом статей 36, 40, 94 КПК слідчий та прокурор самостійно, за внутрішнім переконанням визначають які саме слідчі та процесуальні дії йому належить вчинити для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у тому чи іншому кримінальному провадженні.

Будь-яких обґрунтованих відомостей про те, що станом на дату винесення оскаржуваної постанови про зупинення досудового розслідування, слідчий або прокурор не здійснив певну слідчу (розшукову) або процесуальну дію, здійснення якої було необхідним і можливим, захисник під час розгляду скарги слідчому судді не надала.

У вказаному аспекті слідчий суддя зауважує, що зупинення досудового розслідування це перерва, під час якої не допускається проведення слідчих (розшукових) дій (окрім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного). Перерва не означає закінчення досудового розслідування. Після того як обставини, що були підставою для його зупинення буде усунуто, досудове розслідування відновлюється та закінчується в загальному порядку.

Після такого відновлення, захисник вправі звертатися до слідчого і прокурора з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, доводити обґрунтованість внесеного ним клопотання та предмет доцільності здійснення слідчих (розшукових) дій, що порушуються захисником. Саме в такому клопотанні, захисник указує значення такої слідчої дії для сторони захисту і яким чином відомості отримані за результатами такої дії можуть бути використані на їх користь. Вирішуючи таке клопотання, слідчий і прокурор перевіряють мету проведення слідчої (розшукової) дії, яка має значення для здійснення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування. У випадку ж відмови у такому клопотанні, захисник має право звернутися зі скаргою до слідчого судді та доводити в суді обґрунтованість та необхідність проведення тих чи інших слідчих дій.

Що стосується здійснення всіх дій для розшуку підозрюваного, то в цій частині захисники не наводять у своїх скаргах мотивів і обґрунтувань на спростування того, що слідчий не виконав такі дії.

(3.4) Щодо вмотивованості постанови

Вимоги до постанови встановлені у ч. 5 ст. 110 КПК. Вона складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову; 2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу; 3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Постанова слідчого Ромашкіна Д.С. від 18.02.2026 про зупинення досудового розслідування, відповідає вимогам установленим у ч. 5 ст. 110 КПК.

У постанові містяться посилання на кримінальне провадження яке розслідується, обставини, які розслідуються у його межах, обґрунтовано обставини, які стали підставою для зупинення досудового розслідування.

Отож, постанова слідчого є вмотивованою та обґрунтованою з огляду на обставини, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

(3.5) Інші доводи

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК скарги на рішення слідчого, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення. Якщо рішення слідчого, оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Рішення слідчого Ромашкіна Д.С. про зупинення досудового розслідування

Вищий антикорупційний суд
*4910*77648599*1*1*

оформлене у виді постанови від 18.02.2026.

А тому, строк його оскарження складає 10 днів з дня отримання особою її копії.

Як указує захисник Іванна Опанасенко копію такої постанови вона отримала 25.02.2026, а кінцевим строком її оскарження до суду є 9 березня 2026 року.

Звертаючись зі скаргою, пройшло вже більше 5 місяців.

Водночас, під час відкриття провадження за скаргою, слідчий суддя взяв до уваги доводи захисника про те, що вона отримала офіційне підтвердження обставинам, які мають істотне значення для оцінки законності зупинення досудового розслідування лише зараз.

Однак, розглянувши скаргу та дослідивши додані до неї документи, слідчий суддя доходить висновку, що отримання офіційного підтвердження про зареєстроване місце проживання Богуслаєва О.В. в Австрії жодним чином не впливає на прийняте слідчим рішення про зупинення досудового розслідування. Досудове розслідування зупинялося не для встановлення місця реєстрації підозрюваного, а для його розшуку та виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Що стосується скарги адвоката Міфтахутдінова В.С., слідчий суддя зважає на таке.

Законодавець передбачив безпосередній спосіб оскарження постанови про зупинення досудового розслідування.

На досудовому провадженні може бути оскаржене рішення слідчого про зупинення досудового розслідування (п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК).

При цьому, звернення до слідчого з клопотанням в порядку ст. 220 КПК, а далі до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК не створює альтернативного способу оскарження постанови про зупинення, який прямо передбачено п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК.

Отож, правильним предметом оскарження є саме постанова слідчого про зупинення від 18.02.2026, а не бездіяльність слідчого щодо його невідновлення.

Ураховуючи вищевикладене, скарги адвокатів Міфтахутдінова В.С. та Опанасенко І.І. задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

- відмовити у задоволенні скарги адвоката Міфтахутдінова В.С. в інтересах Богуслаєва О.В. на бездіяльність прокурора та слідчих, яка полягає у невідновлені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017;
- відмовити у задоволенні скарги адвоката Опанасенко І.І. в інтересах Богуслаєва О.В. на постанову слідчого про зупинення досудового розслідування від 18.02.2026 у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Віктор Ногачевський

ВИГОТОВЛЕНО З АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ
Ухвала (вирок) набрала(в) законної сили
12.08.2026
Секретар с/з:
14.08.2026

Вищий антикорупційний суд
*4910*77648599*1*1*

Додаток 3

Справа № 991/10509/26
Провадження № 1-кс/10528/26

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

3 вересня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський,
за участю:
секретаря судового засідання Вероніки Єгіазарян,
захисника Іванни Опанасенко,
розглянув у відкритому судовому засіданні її клопотання, подане в інтересах підозрюваного Олександра Богуслаєва, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017.

(1) Зміст поданого клопотання

18.08.2026 до суду надійшло зазначене клопотання. З його змісту вбачається, що слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (далі – СБУ) здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, у межах розслідування обставин, пов'язаних із цим провадженням, діє спільна слідча група (далі – ССГ), до складу якої, зокрема входить Україна та Франція.

24.01.2024 між вказаними країнами укладено Угоду про створення ССГ між Офісом Генерального прокурора України та судом м. Парижа на підставі ст. 20 Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959. Мета створення ССГ – координація розслідувань та обмін інформацією і матеріалами.

Зважаючи на викладене, адвокат вказала, що є необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (далі – АТ «ПУМБ»).

Провадження здійснюється за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі – КК).

Так, згідно з повідомлення про підозру Богуслаєву О. від 25.04.2025 в межах цього провадження розслідуються:

(1) Незаконна приватизація та заниження вартості об'єкта приватизації.

Богуслаєв В.О., за версією слідства, організував заниження розміру статутного фонду АТ «Мотор Січ» у період приватизації шляхом:

- непроведення обов'язкової індексації балансової вартості основних фондів;
- невключення суми індексації до оцінки вартості майна;
- виключення частини майна, що підлягало приватизації.

(2) Скупка акцій у трудового колективу.

Надалі, у період 1994-2015, Богуслаєв В.О. організував скупку акцій АТ «Мотор Січ» у працівників товариства, що призвело до формування пакета у 15,1376 % акцій.

Слідство зазначає, що викуп здійснювався за заниженою вартістю та із застосуванням тиску на працівників. Для цих цілей використовувалися контрольовані ним компанії.

(3) Акумулювання контрольного пакета через афілійовані компанії.

За версією обвинувачення, контроль над акціями здійснювався через низку підконтрольних структур, зокрема: Buisiness House Helena A.G., ТОВ «Мотор-Інтеркомс», АТ «ТД «Олена», Granum Corporation, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd.

Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*

Сукупно ці компанії станом на 01.09.2014 акумулювали пакет у 49,7 % акцій АТ «Мотор Січ».

(4) Подальша реалізація акцій іноземним інвесторам.

Слідство вважає, що акумульовані пакети акцій у подальшому були реалізовані іноземним інвесторам із використанням іноземних компаній.

Кошти, отримані внаслідок інкримінованих дій, у подальшому перераховувалися на рахунки Богуслаєва О. та використовувалися, зокрема, для придбання нерухомості на території Франції та Монако.

Отже, підозра за ч. 3 ст. 209 КК України обґрунтовується подальшим рухом коштів, використанням іноземних компаній та придбанням майна за кордоном.

Паралельно з українським кримінальним провадженням Департамент судових розслідувань по фінансових справах Франції здійснює розслідування у кримінальному провадженні № 2314200 814 від 22.05.2023.

Вказане провадження розпочато за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 324-1 та ст. 324-1-1 КК Франції (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

За версією французького слідства, у період з 2012 по 2016 між АТ «Мотор Січ», його дочірньою компанією та торговими агентами укладалися агентські договори. Слідство перевіряє наявність економічних підстав для відповідних платежів.

Водночас це Клопотання подається саме у межах українського провадження та стосується документів, необхідних для перевірки обставин, які сторона обвинувачення покладає в основу підозри за ч. 3 ст. 209 КК.

Сторона захисту просила надати тимчасовий доступ до документів щодо банківського супроводження операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів іноземним компаніям за агентськими, комісійними, маркетинговими, представницькими, посередницькими та консультаційними договорами за період з 01.01.2010 по 31.12.2016.

Предмет доступу охоплює документи щодо операцій АТ «Мотор Січ» з двома групами іноземних компаній: компаніями, пов'язаними з Богуслаєвим О.В., зокрема Aldon Business Inc., Duncan Promotions Ltd, Enfields Trade & Capital Corp., Fraser Corporation, Granum Corporation, Waldo Trade Ltd; іншими іноземними компаніями, зокрема Continental Trans KFT, а також іншими отримувачами коштів, які за документами Банку виступали агентами, представниками, посередниками, консультантами, маркетинговими надавачами послуг для АТ «Мотор Січ».

Адвокат також просила надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів без вилучення оригіналів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунків АТ «Мотор Січ» у АТ «ПУМБ», з яких здійснювалися платежі на користь іноземних компаній;
- виписки, відомості про рух коштів за рахунками АТ «Мотор Січ» у АТ «ПУМБ» виключно в частині платежів іноземним компаніям;
- платіжних документів щодо перерахування АТ «Мотор Січ» коштів іноземним компаніям;
- документи, які подавалися АТ «Мотор Січ» до АТ «ПУМБ» як підстава для проведення платежів іноземним компаніям;
- документи валютного контролю щодо операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів іноземним компаніям;
- документів, сформованих або отриманих АТ «ПУМБ» у межах фінансового моніторингу та комплаєнсу щодо операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів іноземним компаніям;
- листування між АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор Січ» щодо проведення, підтвердження, уточнення, перевірки, зупинення, повернення або відмови у проведенні платежів іноземним компаніям.

Сторона обвинувачення пов'язує інкриміновану легалізацію за ч. 3 ст. 209 КК з подальшим рухом коштів через компанії-нерезиденти та придбанням нерухомості у Франції та Монако.

Захисник вказала, що операції з набуття, акумулювання та реалізації акцій АТ «Мотор Січ» мали законний характер. Відповідно, кошти, отримані внаслідок таких

Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*

операцій, не мають злочинного походження.

Майно за кордоном придбавалося також за рахунок інших законних джерел доходу Олександра Богуслаєва.

До таких джерел належали кошти, отримані в межах господарської діяльності на міжнародному авіаційному ринку. Йдеться, зокрема, про агентські, маркетингові, представницькі та посередницькі договори, які укладали іноземні компанії, пов'язані з Богуслаєвим О.

Такі договори були спрямовані на просування продукції, пошук іноземних замовників та супровід комерційної взаємодії. Участь Богуслаєва О. у цих відносинах полягала у сприянні діловим контактам, переговорам, обміну комерційною і технічною інформацією та погодженню умов співпраці.

Запитувані документи необхідні для підтвердження реальності таких господарських відносин. Вони підтвердять фактичне перерахування коштів, наявність документальних підстав для платежів та проходження відповідних банківських перевірок.

Отже, документи щодо операцій з іноземними компаніями, пов'язаними з останнім, підтверджують законне господарське походження відповідних коштів та їх використання як самостійного джерела придбання майна за кордоном.

Документи щодо операцій АТ «Мотор Січ» з іншими іноземними агентами, представниками, посередниками, консультантами або маркетинговими надавачами послуг підтверджують, що така модель договірних відносин була сталою господарською практикою АТ «Мотор Січі» у межах зовнішньоекономічної діяльності.

Так, на переконання захисту, запитувані документи спростовують версію сторони обвинувачення про те, що відповідні кошти мали злочинне походження, були легалізовані та використані Олександром Богуслаєвим для придбання нерухомості за кордоном.

АТ «ПУМБ» здійснювало банківське обслуговування рахунків АТ «Мотор Січ». Через рахунки, відкриті у цьому Банку, АТ «Мотор Січ» здійснювало валютні платежі на користь компаній-нерезидентів.

Отже, документи щодо рахунків АТ «Мотор Січ», руху коштів, платіжних документів, SWIFT-повідомлень та операцій, проведених за дорученням АТ «Мотор Січ», є документами, що виникли у процесі банківського обслуговування клієнта та мають перебувати у володінні Банку.

Тому платіжні доручення, заяви на переказ іноземної валюти, заяви на купівлю, продаж, обмін валюти, меморіальні ордери, підтвердження платежів та SWIFT-повідомлення є документами, які створювалися, отримувалися або оброблялися банком під час проведення відповідних платежів.

Валютні операції у період 2010-2016 регулювалися Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19.02.1993.

Відповідно до ст. 13 цього Декрету уповноважені банки здійснювали контроль за валютними операціями, що проводилися резидентами і нерезидентами через такі банки.

Порядок здійснення банками контролю за експортними та імпортними операціями у запитуваний період визначався Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженою постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999.

Отже, документи валютного контролю, документи щодо взяття зовнішньоекономічних договорів на контроль, перевірки строків розрахунків, запитів Банку, відповідей клієнта, зняття операцій з контролю, фіксації порушень мали формуватися або зберігатися саме у Банку як в уповноваженому банку, через який проводилися відповідні валютні операції.

У період з 01.01.2010 по 06.02.2015 правовідносини у сфері фінансового моніторингу регулювалися Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» № 249- IV від 28.11.2002.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 5 цього Закону банки належали до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 6 цього Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу був

Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*

зобов'язаний здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта, виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, реєструвати такі операції, повідомляти спеціально уповноважений орган у передбачених законом випадках та зберігати документи щодо клієнта і проведених операцій.

З 06.02.2015 відповідні правовідносини регулювалися Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 5 цього Закону банки також належали до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 6, 9, 11 цього Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу був зобов'язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнта, аналізувати фінансові операції, управляти ризиками, витребувати у клієнта документи, необхідні для виконання вимог фінансового моніторингу, та зберігати документи, що стосуються клієнта, ділових відносин і проведених фінансових операцій.

Отже, документи фінансового моніторингу, комплаєнсу, оцінки ризиковості операцій, запити Банку до клієнта, відповіді клієнта, документи-підстави, результати аналізу операцій та є документами, які Банк мав створювати, отримувати або зберігати як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.

Так, АТ «ПУМБ» є належним володільцем запитуваних документів, оскільки саме цей Банк:

- відкривав та обслуговував рахунки АТ «Мотор Січ»;
- проводив валютні платежі на користь компаній-нерезидентів;
- отримував від АТ «Мотор Січ» документи-підстави для проведення платежів;
- створював, отримував або обробляв платіжні документи та SWIFT-повідомлення;
- здійснював валютний контроль відповідних операцій;
- виконував обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
- формував або зберігав документи щодо фінансового моніторингу, комплаєнсу, оцінки ризиковості операцій та листування з клієнтом.

Отже, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ «ПУМБ»

Запитувані документи містять відомості про фактичний рух коштів, отримувачі платежів, призначення платежів, документи-підстави, SWIFT-повідомлення, валютний контроль, фінансовий моніторинг, комплаєнс та листування між Банком і клієнтом.

Запитувані документи можуть бути використані як докази для:

- встановлення фактичного руху коштів з рахунків АТ «Мотор Січ» на користь іноземних компаній;
- ідентифікації отримувачів коштів, банків отримувачів, банків-посередників, сум, валют, дат і призначень платежів;
- зіставлення банківських операцій із договорами, рахунками, актами, звітами, SWIFT-повідомленнями та іншими документами-підставами;
- підтвердження реальності агентських, маркетингових, представницьких, посередницьких та інших господарських відносин між АТ «Мотор Січ» та іноземними компаніями;
- підтвердження того, що укладення відповідних договорів та здійснення платежів за ними було звичайною господарською практикою АТ «Мотор Січ»;
- підтвердження проходження відповідними платежами валютного контролю, фінансового моніторингу та комплаєнс-перевірки Банку;
- підтвердження законного господарського походження коштів, отриманих іноземними компаніями у взаємовідносинах з АТ «Мотор Січ»;
- підтвердження того, що такі кошти могли бути самостійним законним
- джерелом придбання майна за кордоном;
- спростування ознак приховування чи маскування джерела походження коштів

Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*

спростування наявності складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, адвокат зазначила, що запитувані документи є належними доказами, оскільки підтверджують обставини щодо законного походження коштів та спростовують версію сторони обвинувачення.

Отримати запитувані документи в інший спосіб неможливо, оскільки вони стосуються банківського обслуговування рахунків АТ «Мотор Січ», проведення валютних платежів, валютного контролю, фінансового моніторингу, комплаєнсу та листування Банку з клієнтом.

Крім того, частина документів, що могла перебувати у розпорядженні Богуслаєва О. або пов'язаних із ним компаній, була втрачена внаслідок пожежі в офісі останнього. Інша частина документів була вилучена під час обшуку у 2017 та станом на момент подання цього клопотання не повернута.

Також частина документів відсутня у компаній у зв'язку із закінченням строків їх зберігання та значною давністю відповідних господарських операцій.

Водночас документи, які могли перебувати у клієнта або пов'язаних компаній, не є тотожними документам ланку. Лише АТ «ПУМБ» може надати документи, створені, отримані, оброблені або збережені банком у процесі проведення відповідних операцій.

Це стосується, зокрема, платіжних документів, SWIFT-повідомлень, документів валютного контролю, фінансового моніторингу, комплаєнсу та листування з АТ «Мотор Січ».

Отже, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ», є єдиним реальним, належним і процесуально допустимим способом отримання цих доказів стороною захисту.

(2) Позиції учасників провадження

У судовому засіданні захисник Іванна Опанасенко підтримала подане клопотання з підстав, у ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить адвокат, в судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК).

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими захисник обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК). Стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, підозрюваний та його захисник (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*

- якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливіст використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довест обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 16 КПК).

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахуват можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримат речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановленн обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повин подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 5 та ст. 132 КПК).

Отож, з аналізу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінальног провадження та спеціальних норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасовог доступу до речей та документів вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду д встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосовано заходу забезпечення кримінального провадження;

2) ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

3) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінально провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення д встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

4) не становлять собою або не включають речей і документів, які містя охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінально провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести допомогою цих документів.

У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя доходить таких висновків що кожного з них.

(3.1) Отримати документи та інформацію неможливо без застосованого захо забезпечення кримінального провадження

З переліку документів та інших відомостей, доступ до яких просить адвок вбачається, що вони можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація що юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам зокрема за рішенням суду.

Так, отримати документи, про які йдеться в клопотанні адвоката, неможливо б застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується підставі ухвали слідчого судді.

(3.2) Документи та інформація, доступ до яких просить захисник, може перебува у володінні відповідної особи

Адвокат просила тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуєть рахунків АТ «Мотор Січ», руху коштів, платіжних документів, повідомлень формату систе SWIFT та операцій, проведених за дорученням Товариства.

Так, зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, банківське обслуговування АТ «Мотор Січ» здійснював саме АТ «Перший Українськ Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829; адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївськ буд. 4).

Отож, зважаючи на перелік документів, доступ до яких просить адвокат, ная достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ «ПУМБ».

(3.3) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінальн провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінальному провадженні

Вказані у попередньому розділі ухвали документи, а також інформація, що в міститься, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають доказ значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.

Відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази п

Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*

кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до його вчинення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зокрема, отримання таких відомостей може мати суттєве значення для встановлення обставин походження відповідних коштів.

(3.4) Ці документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, захисник довів можливість використання таких відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК).

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Зважаючи на документи, доступ до яких просить адвокат, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас остання довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними і допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення – час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи перелік документів та інформації, доступ до яких просить адвокат, та обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, вони можуть бути визнані доказами у подальшому та допоможуть встановити важливі обставини цього провадження, а саме: подію кримінального правопорушення або її відсутність; вид і розмір завданої шкоди; інші обставини.

При цьому, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1. Клопотання захисника Опанасенко І.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 задовольнити частково.

2. Надати адвокату Опанасенко Іванні Іванівні (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ПТ № 4666 від 28.04.2026), тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829; адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), а саме до:

1) Документів щодо банківського супроводження операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів за агентськими, маркетинговими, представницькими, посередницькими, консультаційними договорами за період з 01.01.2010 по 31.12.2016 з такими іноземними компаніями: Aldon Business Inc., Duncan Promotions Ltd, Enfields Trade & Capital Corp., Fraser Corporation, Granum Corporation, Waldo Trade Ltd, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунків АТ «Мотор Січ» у АТ «ПУМБ», з яких здійснювалися відповідні платежі;

суд
Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*

- виписок та/або відомостей про рух коштів за такими рахунками із зазначенням дати, суми, валюти, отримувача, банку отримувача, банку-посередника, призначення платежу та статусу його виконання;

- платіжних документів щодо перерахування коштів за відповідними договорами, у тому числі платіжних доручень, заяв на переказ іноземної валюти, заяв на купівлю/ продаж/обмін валюти, меморіальних ордерів, підтверджень виконання платежів та SWIFT-повідомлень.

2) Документів, які подавалися АТ «Мотор Січ» до АТ «ПУМБ» як підстава для проведення платежів, а саме:

- зовнішньоекономічні договори;
- агентські, маркетингові, комісійні, консультаційні, представницькі, посередницькі або інші договори про надання послуг;
- додаткові угоди, специфікації, додатки, зміни та доповнення до таких договорів;
- рахунки, інвойси;
- акти виконаних робіт, наданих послуг;
- звіти агентів, представників, посередників або консультантів;
- листи, пояснення, заявки, комерційні пропозиції, підтвердження або інші документи, подані Банку для обґрунтування правової та економічної підстави платежів.

3) Документів валютного контролю щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо взяття договорів на валютний контроль, перевірки строків розрахунків, зняття операцій з контролю, запитів Банку, відповідей АТ «Мотор Січ», висновків або погоджень Банку щодо можливості проведення платежів.

4) Документів фінансового моніторингу та комплаєнсу щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо аналізу платежів, оцінки ризиковості операцій, перевірки отримувачів коштів, а також рішень, висновків, погоджень або службових записок Банку щодо проведення, додаткової перевірки, зупинення чи відмови у проведенні платежів.

5) Листування між АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор Січ» щодо проведення, підтвердження, уточнення, перевірки, зупинення, повернення або відмови у проведенні відповідних платежів.

3. Надати адвокату Опанасенко Іванні Іванівні (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ПТ № 4666 від 28.04.2026), тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829; адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), а саме документів щодо банківського супроводження операцій АТ «Мотор Січ» з перерахування коштів за агентськими, маркетинговими, представницькими, посередницькими, консультаційними договорами за період з 01.01.2010 по 31.12.2016 з іншими іноземними компаніями, які за документами Банку виступали агентами, представниками, посередниками, консультантами, маркетинговими надавачами послуг для АТ «Мотор Січ», а саме:

1) Документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунків АТ «Мотор Січ» у АТ «ПУМБ», з яких здійснювалися відповідні платежі.

2) Виписок та/або відомостей про рух коштів за такими рахунками із зазначенням дати, суми, валюти, отримувача, банку отримувача, банку-посередника, призначення платежу та статусу його виконання.

3) Платіжних документів щодо перерахування коштів за відповідними договорами, у тому числі платіжних доручень, заяв на переказ іноземної валюти, заяв на купівлю/ продаж/обмін валюти, меморіальних ордерів, підтверджень виконання платежів та SWIFT-повідомлень.

4) Документів, які подавалися АТ «Мотор Січ» до АТ «ПУМБ» як підстава для проведення платежів, а саме:

- зовнішньоекономічні договори;
- агентські, маркетингові, комісійні, консультаційні, представницькі, посередницькі або інші договори про надання послугі додаткові угоди, специфікації, додатки, зміни та доповнення до таких договорів;

Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*

- рахунки, інвойси;
- акти виконаних робіт, наданих послуг:
- звіти агентів, представників, посередників або консультантів;
- листи, пояснення, заявки, комерційні пропозиції, підтвердження або інші документи, подані Банку для обгрунтування правової та економічної підстави платежів.

5) Документів валютного контролю щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо взяття договорів на валютний контроль, перевірки строків розрахунків, зняття операцій з контролю, запитів Банку, відповідей АТ «Мотор Січ», висновків або погоджень Банку щодо можливості проведення платежів.

6) Документів фінансового моніторингу та комплаєнсу щодо відповідних операцій, у тому числі документів щодо аналізу платежів, оцінки ризиковості операцій, перевірки отримувачів коштів, а також рішень, висновків, погоджень або службових записок Банку щодо проведення, додаткової перевірки, зупинення чи відмови у проведенні платежів.

7) Листування між АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор Січ» щодо проведення, підтвердження, уточнення, перевірки, зупинення, повернення або відмови у проведенні відповідних платежів.

4. Строк дії ухвали – 2 місяці з дня її постановлення.

5. Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Віктор Ногачевський

ВИГОТОВЛЕНО З АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ СУДУ
Ухвала (вирок) набрала(в) законної сили
03.10.2019
Секретар суду
10.10.2019

Вищий антикорупційний суд
*4910*78217238*1*1*



Прошито та пронумеровано _____ арк.

Секретар судового засідання управління забезпечення судового процесу антикорупційного суду _____ Вероніка Єгіазарян